万山区丹都街道“11·5”机械伤害一般事故

调

查

报

告

编制单位：铜仁市万山区政府事故调查组

编制日期：2025 年 1 月 2 日

目　录

一、 事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位概况.....- 1 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 2 -
（三）事故发生经过.....- 2 -
（四）事故现场情况.....- 3 -
（五）事故伤亡情况和直接经济损失状况.....- 3 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 3 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 3 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 4 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 4 -
（四）事故应急处置评估.....- 4 -
三、事故原因分析.....- 5 -
（一）直接原因.....- 5 -
（二）事故相关鉴定情况.....- 5 -
（三）其他可能因素排除.....- 5 -
（四）间接原因.....- 5 -
四、有关责任单位存在的问题.....- 6 -
五、 对相关责任人员及单位的处理建议.....- 6 -
（一） 因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）.....- 6 -
（二） 对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）.....- 7 -
（三）对事故有关责任单位的处理建议（3家）.....- 8 -
六、事故主要教训.....- 9 -
七、事故整改防范措施.....- 9 -
（一）进一步树牢安全生产意识.....- 9 -
（二）进一步落实企业主体责任.....- 10 -
（三）进一步压实监管职责.....- 10 -

万山区丹都街道“11·5”机械伤害一般事故调查报告

2024年11月5日20时30分许，铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行内两名人员在搬运货运过程中发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失76万余元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关规定，2024年11月7日，万山区人民政府成立了以区纪委监委、区检察院、区应急管理局、市公安局万山分局、区总工会等单位组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

调查认定：**万山区丹都街道“11·5”机械伤害一般事故是一起因违规操作造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行：商行成立于2021年10月21日，注册地位于铜仁市万山区仁山街道义乌城A52

栋-1-A 区负一楼，法定代表人为张某良。企业类型：个体工商户。营业期限：2021 年 10 月 21 日至无固定期限。经营范围主要生产厨具卫具及日用杂品、卫生用品、制冷设备销售及安装等。

（二）事故发生单位安全管理情况

铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行既是办公地点也是库房，属于家庭式作坊，商行主要负责人为张某良，其父亲、弟弟为员工。商行内安全设施不完善，未设立安全生产管理机构，未明确重点岗位安全生产责任人，未制定安全生产管理规章制度以及岗位安全生产操作规程，商行主要负责人张某良主要凭个人经验进行管理，对从业人员开展日常安全教育培训多以口头提醒为主。

（三）事故发生经过

2024 年 11 月 5 日 17 点左右，刘某受好友张某伟邀请去家中吃饭，刘某来到商行后，张某伟正利用升降作业平台将商行一楼的货物搬运至二楼，刘某便前去帮忙搬运货物，2024 年 11 月 5 日 20 时 36 分 20 秒左右，张某伟拉着装载货物的平板小推车进入升降作业平台，刘某也进入平台内帮助扶稳货物，此时刘某背对货物，张某伟站在货物侧面，由张某伟启动上升按钮，20 时 36 分 30 秒左右，升降作业平台上升过程中，货物发生倾倒使刘某被压在升降作业平台安全红线以外不能移动，升降作业平台持续上升，在货物与二楼地面接触后升降作业平台并未

停止，持续施加向上作用力，导致刘某颈部以下部位被挤压在货物与二楼平台之间，受伤严重，张某伟被货物卡在升降平台右侧。张某伟立即拨打119、120请求救援并开展自救，20时42分10秒左右张某伟挣脱出升降平台后，尝试将压在刘某上身的部分货物搬开，由于剩余货物过重，张某伟无法移动，只能原地等待救援并拨打了110报警。21时03分44秒左右，消防救援大队、120医务人员、公安局民警相继赶到现场开展救援，刘某被机械作用力挤压因伤势严重在此次事故中死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行的升降作业平台，商行主楼共2层，事发升降作业平台可上到2层，升降作业平台外侧无安全防护设施，内侧未实行全封闭。1层张贴有升降作业平台安全操作规程与警示。

（五）事故伤亡情况和直接经济损失状况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定本次事故直接经济损失76万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，员工张某伟拨打119、120、110报警请求救援，区消防救援大队、万山区人民医院、市公安局万山分局接报后立即赶赴现场。丹都街道办事处接报后，经初步核实于事

故当天22时02分向区应急管理局报告，区应急管理局核实情况后及时上报市应急管理局和万山区委、区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员互救情况。事故发生后，张某伟立即开展自救，将压覆在刘某身上的部分货物移开，在现场安抚刘某，让其保持意识清醒，并及时拨打119、120、110报警救援。

2.政府及相关部门应急处置情况。区消防救援大队、万山区人民医院、市公安局万山分局、区应急管理局、丹都街道办事处等部门接报后立即开展救援，救出被困人员，并做好现场秩序维护，封锁事故现场，固定现场证据，检查伤者伤势情况以及事故信息上报工作。

（三）医疗救治和善后情况

2024年11月5日20时42分，万山区人民医院接报后立即出动救护车赶赴现场，因伤者刘某仍被困在升降作业平台内无法施救，后由消防人员将其解救出平台，经救护人员检查伤者，无生命体征，行心电图检查呈等电位直线，宣布现场死亡。刘某死亡后，丹都街道办事处安排专人对死者家属进行安抚，同时组织死者家属与相关负责人协商善后事宜，11月8日，双方达成赔偿协议。目前，善后工作处理妥当，死者遗体已安葬。截止到本次事故调查期间，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员积极开展救援，市公安局万山分局、区消防大队、万山区人民医院、区应急管理局、丹都街道办事处等部门按照职责开展工作，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。此次事故应急处置科学、高效、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者刘某违规进入升降作业平台帮忙搬运货物，升降作业平台上升过程中，货物发生倾倒，导致刘某被上升的升降作业平台挤压在货物与二楼平台之间，后因伤势严重死亡。

（二）事故相关鉴定情况

刘某死亡原因鉴定情况。经万山区人民医院医务人员现场检查，患者被挤压在货物与二楼平台之间，胸背部被重物卡住，意识丧失，颜面、口唇及甲床发绀，无自主呼吸，颈动脉搏消失，双下肢畸形，患者现场死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因

1.现场安全管理存在缺陷。无现场安全管理人员，监管缺失，未制定有针对性的事故应急预案，未建立安全生产管理规章制度，对外来人员的管理不规范，安全生产管理全凭经验。

2.安全教育培训不到位。未对员工进行相应的安全教育培训，员工安全意识不强，风险辨识能力、事故防范能力差，员工对

升降作业平台操作规程不熟悉，未按要求严格执行。

四、有关责任单位存在的问题

铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行：安全生产主体责任落实不到位，**一是**未建立安全管理规章制度。调查期间未见相关安全生产管理规章制度资料，安全生产管理全凭经验，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条之规定[1]；**二是**安全教育培训缺失。现场未见安全生产教育培训印证资料，员工对岗位操作规程不熟悉，未严格执行升降作业平台安全操作规程，未要求上下货人员正确使用升降作业平台，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定[2]；**三是**事故隐患排查治理落实不到位。商行未采取有效的管理措施及时发现并消除人员违规乘坐升降作业平台上下货的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定[3]。该商行

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措

对本次事故负有责任。

五、对相关责任人员及单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

1.刘某，男，群众，铜仁市交通学校22级汽修3+3（二班）学生，违规进入升降作业平台帮忙运货，导致事故发生，鉴于刘某在本次事故中已死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）

1.张某伟，男，群众，铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行员工，未严格遵守升降作业平台安全操作规程，违规操作升降作业平台运货。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定[4]，建议由贵仁厨房酒店设备用品商行按照商行有关规章制度对其作出处理，处理结果报万山区安委办备案。

2.张某良，男，群众，铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行法定代表人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，未认真组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未认真组织实施本单位安全生产教育和培训计划；督促检查本商行安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。其

施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项之规定[5]，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定[6]对其实施行政处罚。处理结果函告万山区安委办备案。

（三）对事故有关责任单位的处理建议（3家）

1.铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行：履行企业安全生产主体责任不到位，对事故负有责任。建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定[7]对其实施行政处罚。处理结果函告万山区安委办备案。

2.丹都街道办事处：把开展安全生产“打非治违”工作作为长期性工程来抓，常态化深入企业开展安全生产监管检查、宣传教育等工作，今年来共查处各类违法行为5起，其中关闭取

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

缔3家次，停业整顿1家次，约谈1家次。结合街道实际，制定了年度安全生产监督检查计划，对检查任务、工作措施及责任站所等内容进行了明确，今年来共开展监督检查243次，排查隐患154条，已整改127条；移交线索27条，其中对微企园开展检查13次，涉及9家企业，排查发现隐患7个，均已全部督促整改完毕。并与微企园内重点企业签订了《街道2024年度安全生产和消防工作目标任务责任书》。鉴于该部门依法履行了工作职责，建议免于追责。

3.铜仁市交通学校：该校制定了《铜仁市交通学校学生岗位实习教学活动实施方案》《铜仁市交通学校岗位实习工作管理制度》，学校定期组织班主任召开安全工作例会，实习过程中，对岗位实习学生进行动态跟踪管理，每周汇总一次各班级实习情况，并安排专人对上报的实习管理跟踪台账进行电话抽查100人次。同时班主任通过班级群或电话对学生进行安全教育。鉴于该学校履行了实习期间工作职责，建议免于追责。

六、事故主要教训

该起事故给人民群众的生命财产造成了损失，事故的发生暴露出：**一是**企业主要负责人现场安全管理不规范，未明确重点岗位安全生产责任人，该企业的安全生产主要凭个人经验进行管理，未督促商行员工认真履行岗位职责，落实岗位安全责任，对作业现场的日常安全疏于管理。**二是**员工未遵守安全规章制度，安全意识淡薄，事故企业相关作业人员在升降作业平

台上下货过程中违反有关安全规定，设备运行过程中未检查确认设备现场是否安全，暴露出从业人员的安全意识极为淡薄，也反映出事故商行安全培训管理不力、安全培训不足。**三是属地监管有待加强**，事故企业属于小作坊，在日常监管中需要加大监督检查力度，堵塞企业制度漏洞和管理不规范等问题。此次事故警示各生产经营单位要切实履行企业的安全生产主体责任，加强隐患排查治理，及时发现和消除违规作业隐患，将安全生产工作落到实处。

七、事故整改防范措施

（一）进一步树牢安全生产意识。铜仁市万山区贵仁厨房酒店设备用品商行要深刻吸取事故教训，认真查找事故发生原因，加强安全风险防控和事故隐患排查治理力度，发现隐患立行立改，进一步完善企业安全责任制，在思想上要重视安全，提高全员安全生产意识，把安全工作放在第一位，决不能违章冒险蛮干，同时要查漏补缺，坚决防范类似事故的再次发生。

（二）进一步落实企业主体责任。辖区企业严格落实安全生产主体责任，一是要建立健全并落实全员安全生产责任制，组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，加强监督管理，确保全员安全生产责任制的履行和从业人员安全操作规程的遵守。二是要对机械设备的使用加强安全培训，严格落实升降作业平台作业规程，明确操作要求和注意事项，组织员工对机械设备进行安全操作规程培训，确保员工都熟悉并理解正确操作

流程。三是要加强作业现场安全管理，做到“风险辨识到位、防范措施到位、安全监护到位、应急措施到位”，及时消除存在的生产安全事故隐患。

（三）进一步压实监管职责。一是要认真履行属地管理职责，举一反三，认真组织开展安全生产日常检查，对存在企业安全生产主体责任不落实、无视安全生产、隐患整改不力、安全教育培训不到位的企业要坚决予以查处，加大事故警示教育的宣传力度，督促企业落实好安全生产主体责任。二是要加强学生动态信息管理、日常教育培训，做到学生情况早知晓、早预防、早化解。落实意外伤害保险，制定突发事件应急预案，建立学生安全预警机制，及时消除事故隐患，防范事故发生。

铜仁市万山区政府事故调查组

2025 年 1 月 2 日